

เป็นโฉนดที่ดิน มีเนื้อที่ลดลงกว่าที่ปรากฏใน น.ส. ๓ จำนวน ๓๕ ไร่/๑๐ ตารางวา จึงเป็นเงินค่าทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ควรได้รับเป็นเงิน ๒๒,๓๗๕ บาท ที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๗ ภายหลังออกเป็นโฉนดที่ดินปรากฏว่า มีเนื้อที่ลดลงกว่าที่ปรากฏใน น.ส. ๓ จำนวน ๑ งาน ๕๒ ตารางวา จึงเป็นเงินค่าทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๗ ควรได้รับเป็นเงิน ๙๕,๐๐๐ บาท ส่วนที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑๑ ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลบ้านใหม่ ซึ่งที่ดินบริเวณดังกล่าวคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นได้กำหนดราคาไร่ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑๑ ถูกเขตทางรูกล้ำจำนวน ๒ แปลง โดยแปลงหนึ่งเนื้อที่ขาดหายไปจำนวน ๓๓ ไร่/๑๐๐ ตารางวา และอีกแปลงหนึ่ง เนื้อที่ขาดหายไป ๒ งาน ๓๒ ตารางวา จึงเป็นเงินค่าทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๑ ควรได้รับเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๒,๘๗๕ บาท สำหรับที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ภายหลังออกเป็นโฉนดที่ดินแล้วมีเนื้อที่เพิ่มขึ้นกว่าที่ปรากฏใน น.ส. ๓ ก จำนวน ๕๘ ไร่/๑๐ ตารางวา จึงน่าจะเชื่อว่าการนำซีเมนต์ทางล้าเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ พินิจพิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้เงินค่าทดแทนที่ดินจำนวน ๔๐๘,๑๒๕ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ จำนวน ๒๒,๓๗๕ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๖ จำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๗ และจำนวน ๑๓๒,๘๗๕ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๑ ยกฟ้องผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ฟ้องคดีที่ ๘ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๐๔/๒๕๕๘)

๔) การใช้อำนาจตามกฎหมายของกรมทรัพยากรน้ำ

ที่ดินซึ่งเป็นสินส่วนตัวของคู่สมรสฝ่ายหนึ่ง คู่สมรสอีกฝ่ายไม่อาจอุทิสที่ดินนั้นให้สาธารณประโยชน์โดยมิได้รับมอบอำนาจได้ แม้ว่าได้รับความยินยอมก็ตาม

การที่จะถือว่ามี การอุทิสหรือยกที่ดินให้ทางราชการได้นั้น จะต้องปรากฏพยานหลักฐานการอุทิสหรือยกให้เป็นสาธารณประโยชน์ โดยเจ้าของจะต้องได้ทราบถึงข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญโดยเฉพาะบริเวณที่จะอุทิส รวมถึงจำนวนเนื้อที่ หาไม่แล้วย่อมไม่อาจฟังได้ว่า เจ้าของได้มีการอุทิสหรือยกที่ดินให้แก่ทางราชการได้

การที่กรมทรัพยากรน้ำทำคันดินเพื่อสร้างฝายกันน้ำล้นรูกล้ำเข้าไปในที่ดินอันเป็นสินส่วนตัวของคู่สมรสฝ่ายหนึ่ง แม้จะมีหลักฐานแสดงว่าคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้อุทิสที่ดินนั้นให้ก่อสร้าง แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าได้รับมอบอำนาจจากคู่สมรสฝ่ายที่เป็นเจ้าของที่ดิน ย่อมไม่อาจถือได้ว่าคู่สมรสฝ่ายนั้นได้ให้ความยินยอมโดยปริยายแล้ว และเมื่อฟังได้ว่า กรมทรัพยากรน้ำไม่ได้ตรวจสอบผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงในที่ดินนั้นก่อน ทั้งที่อาจใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบได้ แต่หาได้ใช้



ให้เพียงพอไม่ อันถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อในการก่อสร้างฝายน้ำล้น ทำให้เจ้าของที่ดินเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย กรมทรัพยากรน้ำจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดิน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนดได้มาโดยการรับมรดก ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่กรมทรัพยากรน้ำ (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ ได้ทำการก่อสร้างฝายกันน้ำตามโครงการฝายกันน้ำล้นห้วยบองที่ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคและบริโภค และเพื่อเกษตรกรรมในฤดูแล้งและฤดูฝน โดยก่อนการก่อสร้าง นาย ล. สามีของผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทกคดีที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้ก่อสร้างโครงการดังกล่าว และในการก่อสร้างผู้รับจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคันดินรูก้ำเข้าไปในที่ดินดังกล่าวเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้ให้ความยินยอม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย อีกทั้ง สามีของผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิอุทกคดีที่ดินแปลงดังกล่าวให้สาธารณประโยชน์ เนื่องจากมิใช่เป็นสินสมรส การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีได้ที่ดินแปลงพิพาท เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๖๕ ตารางวา มาโดยการรับมรดกจากบิดา ซึ่งต่อมาได้มีการนำไปออกโฉนดที่ดิน ที่ดินตามโฉนดที่ดินพิพาทจึงเป็นสินส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๑๔๗๑ (๓)^{๒๐} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สามีของผู้ฟ้องคดีไม่อาจให้ความยินยอมอุทกที่ดินตามโฉนดดังกล่าวให้สาธารณประโยชน์ โดยมีได้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีได้ และไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ให้ความยินยอมโดยปริยายได้ อนึ่ง การที่จะถือว่าผู้ฟ้องคดีหรือสามีของผู้ฟ้องคดีได้แสดงเจตนาให้ความยินยอมในการอุทกหรือยกที่ดินให้ทางราชการได้นั้น จะต้องปรากฏพยานหลักฐานการอุทกหรือยกให้เป็นที่ยุติหรือประโยชน์ โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องทราบถึงข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญโดยเฉพาะในส่วนที่จะมีผลกระทบต่อตนอย่างชัดเจนว่า การก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยบองจะทำให้ผู้ฟ้องคดีสูญเสียที่ดินในบริเวณใด เป็นจำนวนเท่าไร เมื่อผู้ฟ้องคดีหรือสามีของผู้ฟ้องคดีไม่ทราบข้อมูล

^{๒๐} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๔๗๑ สินส่วนตัวได้แก่ทรัพย์สิน

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดยเสนหา

ฯลฯ

ฯลฯ

อันเป็นสาระสำคัญย่อมไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีหรือสามีของผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์หรือสละการครอบครองที่ดินให้แก่ทางราชการเพื่อใช้ในการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยบองได้ ดังนั้น เมื่อการดำเนินการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยบองเป็นการกระทำอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดี การที่ผู้รับจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างคันดินเพื่อทำฝายน้ำล้นห้วยบองรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ หรือได้มีการตกลงซื้อขายที่ดินของผู้ฟ้องคดี และไม่มีกฎหมายอื่นใดให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีกระทำการอันเป็นการกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี หรือผู้ฟ้องคดีได้ให้ความยินยอมในการก่อสร้างคันดินดังกล่าว รุกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดี การเข้าใช้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างคันดินฝายน้ำล้นห้วยบองจึงเป็นการกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้ถูกฟ้องคดีอาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นในการตรวจสอบผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและแนวเขตการก่อสร้างคันดินได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำโดยประมาทเลินเล่อในการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยบอง ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหายในทรัพย์สินซึ่งเป็นที่ดิน การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนในกรณีการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยบองแล้วทำคันดินรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยคิดคำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมรวมเป็นเงิน ๕๕,๕๕๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๗๖/๒๕๕๙)

๑.๒ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

๑) การดูแลทางหลวง

กรณีที่ผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยและได้ประสบอุบัติเหตุจากการที่ต้นไม้มิริมถนนที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐหักโค่นลงมาทับเป็นเหตุให้ได้รับการกระทบกระเทือนทางสมอง ต้องเข้าทำการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากผู้เสียหายได้สวมหมวกนิรภัยตามที่กฎหมายกำหนด ก็จะสามารถ



บรรเทาอาการบาดเจ็บลงได้ จึงถือว่าการไม่สวมหมวกนิรภัยนั้นเป็นความประมาทของผู้เสียหายเอง และต้องหักส่วนความประมาทของผู้เสียหายออกจากค่าเสียหายด้วย สำหรับค่าเสียโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต แม้ผู้เสียหายจะยังมิได้ประกอบอาชีพ แต่เมื่อพิจารณาจากประวัติการศึกษาและการเป็นนักกีฬาแล้ว เห็นได้ว่า ผู้เสียหายเป็นผู้เสียโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพด้านกีฬา มากกว่าบุคคลทั่วไป และการประสบอุบัติเหตุทำให้ไม่สามารถเล่นกีฬาได้อย่างเต็ม จึงเป็นการเสียโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต ศาลจึงกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ได้

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ ขณะที่ผู้ฟ้องคดีนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่มีนาย อ. เป็นผู้ขับขี่ไปตามถนนจตุตถสุนทร ตาบลดหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปรากฏว่าต้นอินทนิลที่ปลูกอยู่บริเวณริมถนนดังกล่าวได้หักโค่นลงล้มทับรถจักรยานยนต์ เป็นเหตุให้นาย อ. ถึงแก่ความตาย ส่วนผู้ฟ้องคดีได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยมีบาดแผลฉีกขาด บริเวณศีรษะด้านขวายาวประมาณ ๒๐ เซนติเมตร กะโหลกศีรษะด้านขวาแตกร้าว เลือดออกใต้เยื่อหุ้มในสมองด้านขวาและสมองซีกซ้าย ปีกหลังของกระดูกคอข้อที่ ๗ และกระดูกสันหลังระดับคอข้อที่ ๑ หัก ผู้ฟ้องคดีจึงต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งการบาดเจ็บดังกล่าวยังส่งผลโดยตรงให้ผู้ฟ้องคดีสูญเสียความจำเป็นในการศึกษาเล่าเรียน ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ตามปกติ มีอาการก้าวร้าวผิดวิสัย หวาดระแวงทางจิต มีอาการปวดศีรษะเป็นประจำ และเสียโอกาสในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้ฟ้องคดีเนื่องมาจากการที่เทศบาลนครหาดใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าที่ไม่ดูแลตัดแต่งกิ่งต้นไม้หรือหาไม้ค้ำยันต้นไม้ให้อยู่ในสภาพที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลทั่วไป การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำละเมิด ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งในส่วนของปัจจุบันและค่าเสียหายในอนาคต นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังขาดโอกาสในการเข้าศึกษาต่อด้านกีฬาเพื่อประกอบอาชีพเป็นนักกีฬาสากลเกิดบอลลอาชีพ ผู้ฟ้องคดีได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายในผลแห่งการละเมิดดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑,๐๑๗,๖๔๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของเงินจำนวนดังกล่าว ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๖๕๕,๖๔๑ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงิน

ดังกล่าว นับแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในส่วนที่พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระค่าสินไหมทดแทนที่เป็นค่ารักษาพยาบาลในอนาคต และค่าเสียโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามมาตรา ๑๒๒^{๒๑} แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติให้ทั้งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากเป็นที่ยอมรับกันว่าการสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์สามารถป้องกันการบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะได้ถึงร้อยละ ๗๐ และสามารถป้องกันการเสียชีวิตจากการได้รับอันตรายของสมองได้สูงถึงร้อยละ ๔๐ หากหมวกนิรภัยนั้นได้มาตรฐานและสวมอย่างถูกต้อง จากอาการบาดเจ็บของผู้ฟ้องคดีจะเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับการกระทบกระเทือนที่สมองอย่างรุนแรงและต้องทำการรักษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีสวมหมวกนิรภัยในขณะโดยสารรถจักรยานยนต์ ก็จะสามารถบรรเทาอาการบาดเจ็บดังกล่าวได้ พฤติการณ์ดังกล่าวจึงถือได้ว่าเป็นความประมาทของผู้ฟ้องคดีด้วย และต้องหักส่วนความประมาทนั้นออกจากค่าเสียหายด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอาการบาดเจ็บของผู้ฟ้องคดีที่ยังต้องทำการรักษาอย่างต่อเนื่อง ต้องผ่าตัดเพื่อรักษาอาการไม่ได้ยินเนื่องจากสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับหูถูกทำลาย และไม่สามารถกำหนดเวลาสิ้นสุดการรักษาได้ แม้จะได้หักส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะความผิดของผู้ฟ้องคดีประกอบด้วยก็ตาม แต่ค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาลในอนาคตจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดนั้นก็เหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว สำหรับค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายในการเสียโอกาสทางการศึกษาและค่าเสียโอกาสในการประกอบอาชีพ แม้จะไม่มีบัญญัติไว้ในกฎหมายและผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ประกอบอาชีพการงานก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาจากประวัติการศึกษา การเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลที่มีการเข้าแข่งขันอย่างสม่ำเสมอจนได้รับรางวัลชนะเลิศ และมีโอกาสได้รับแบ่งส่วน (Quota) ในฐานะนักกีฬามีสถิตบอลให้ไปสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งถือได้ว่า

^{๒๑} พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๑๒๒ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และคนโดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อป้องกันอันตรายในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์

ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตามวรรคหนึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะที่คนโดยสารรถจักรยานยนต์มิได้สวมหมวกที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อป้องกันอันตราย

ลักษณะและวิธีการใช้หมวกเพื่อป้องกันอันตรายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช หรือผู้นับถือลัทธิศาสนาอื่นที่ใช้ผ้าหรือสิ่งอื่นปกศีรษะตามประเพณีนิยมนั้น หรือบุคคลใดที่กำหนดในกฎกระทรวง



ผู้ฟ้องคดีมีโอกาสด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพมากกว่าบุคคลทั่วไป เมื่อการประสบอุบัติเหตุดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเล่นกีฬาได้ดังเดิม จึงทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตตามที่ผู้ฟ้องคดีได้กล่าวอ้าง ที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดค่าชดเชยในส่วนนี้จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จึงเป็นการเยียวยาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๖๕๕,๖๔๑ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๘๒๗/๒๕๕๘)

กรมทางหลวงมีอำนาจหน้าที่ก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวง ซึ่งรวมถึงสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่สร้างขึ้นบนทางหลวง รวมทั้งการตรวจตรา ควบคุม และบำรุงรักษาดันไม้ที่อยู่ในเขตทางหลวงให้มีสภาพเรียบร้อย เป็นระเบียบ ไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคกีดขวางการจราจรบนทางหลวงหรือก่ออันตรายต่อผู้ใช้ทางหลวง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อ ๒ และข้อ ๓๐ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อมีผู้ใช้ทางได้รับอุบัติเหตุจากการที่กิ่งไม้ข้างทางหักลงมาทับ และข้อเท็จจริงปรากฏจากหลักฐานภาพถ่ายที่ผู้กรณีแสดงต่อศาลว่า บริเวณโคนของกิ่งต้นไม้ที่หักลงมา มีลักษณะผุกลวงและไม่ปรากฏว่าในขณะเกิดเหตุมีภัยธรรมชาติหรืออุบัติเหตุต่าง ๆ เกิดขึ้น เหตุดังกล่าวจึงไม่ใช่เหตุสุดวิสัย แต่เกิดจากความบกพร่องในหน้าที่ของกรมทางหลวงที่มีได้ตรวจตราดูแลต้นไม้ในเขตทางหลวงเพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตราย และทำความเสียหายต่อผู้ใช้ทางหลวง กรณีจึงถือว่ากรมทางหลวงกระทำละเมิดต่อผู้ใช้ทางอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีได้ขับขีรถจักรยานยนต์โดยมีบุตรนั่งซ้อนท้ายไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๔๔ ตอนต่อเขตแขวงทางหลวงชลบุรี-บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓ ผังมุ่งหน้าไปอำเภอกาหลง เมื่อถึงบริเวณกิโลเมตรที่ ๗๖+๘๑๕ กิ่งของต้นกระถินซึ่งอยู่บริเวณไหล่ทางได้หักลงมาทับผู้ฟ้องคดีและบุตร เป็นเหตุให้บุตรของผู้ฟ้องคดีถึงแก่ความตาย ส่วนผู้ฟ้องคดีได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้องกลายเป็นคนพิการ แขนและขาทั้งสองข้างอ่อนแรง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดจากการที่กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลตัดแต่งกิ่งของต้นไม้ ทำให้ผู้ฟ้องคดีและบุตรสาวได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงไปขอความช่วยเหลือจากผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้เสนอเงินช่วยเหลือผู้ฟ้องคดีเพียง ๕๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้

ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทน ทั้งในส่วนของบริษัทและในส่วนของผู้ฟ้องคดี รวมเป็นเงินจำนวน ๔,๙๕๔,๓๙๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวง ซึ่งรวมถึงสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่สร้างขึ้นบนทางหลวง รวมทั้งการตรวจตรา ควบคุม และบำรุงรักษาต้นไม้ที่อยู่ในเขตทางหลวงให้มีสภาพเรียบร้อย เป็นระเบียบ ไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคกีดขวางการจราจรบนทางหลวงหรือก่ออันตรายต่อผู้ใช้ทางหลวง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔^{๒๒} แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อ ๒^{๒๓} และข้อ ๓๐^{๒๔} ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ปล่อยปละละเลยไม่เอาใจใส่กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความระมัดระวังและรอบคอบตามสมควร

^{๒๒} พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“ทางหลวง” หมายความว่า ทางหรือถนนซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบก ไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน หรือใต้หรือเหนือสิ่งหรือสิ่งอื่นนอกจากทางรถไฟ และหมายความรวมถึงที่ดิน พืช พันธุ์ไม้ ทุกชนิด สะพาน ท่อหรือรางระบายน้ำ อุโมงค์ ร่องน้ำ กำแพงกันดิน เขื่อน รั้ว หลักสำรวจ หลักเขต หลักกระยะป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายสัญญาณ เครื่องสัญญาณไฟฟ้า เครื่องแสดงสัญญาณที่จอดรถ ที่พักคนโดยสาร ที่พักริมทาง เรือหรือพาหนะสำหรับขนส่งข้ามฟาก ท่าเรือสำหรับขึ้นหรือลงรถ และอาคารหรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์งานทางบรรดาที่มีอยู่หรือที่ได้จัดไว้ในเขตทางหลวงเพื่อประโยชน์แก่งานทางหรือผู้ใช้ทางหลวงนั้นด้วย

“งานทาง” หมายความว่า กิจการใดที่ทำเพื่อหรือเนื่องในการสำรวจการก่อสร้าง การขยาย การบูรณะ หรือการบำรุงรักษาทางหลวง หรือการจราจรบนทางหลวง

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๒๓-๒๔} กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๒ ให้กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง การก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวงให้มีโครงข่ายทางหลวงที่สมบูรณ์ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับทางหลวงพิเศษทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๒) วิจัยและพัฒนา งานก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน

(๓) ร่วมมือและประสานงานด้านงานทางกับองค์กรและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ข้อ ๑๙-๓๓ สำนักทางหลวงที่ ๑-๑๕ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) วางแผน สำรวจ ออกแบบ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ทางวิศวกรรมในงานปรับปรุงและบำรุงรักษาทางหลวงในความรับผิดชอบ

(๒) ควบคุมการปรับปรุงและบำรุงรักษาทางหลวง

ฯลฯ

ฯลฯ



ในการหมั่นตรวจตราดูแล ตัดแต่งและบำรุงพืชและพันธุ์ไม้ทุกชนิดในเขตทางหลวงให้อยู่ในสภาพแข็งแรง ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีหมั่นออกตรวจตรา ตัดแต่งกิ่งของต้นกระถินดังกล่าว และใช้ความรอบคอบระมัดระวังตามปกติเป็นประจำ ย่อมจะต้องพบความผิดปกติของลำต้นและกิ่งของต้นกระถินดังกล่าวได้ อีกทั้ง หลักฐานจากภาพถ่ายที่คู่กรณีนำส่งศาลก็สามารถสังเกตเห็นได้ว่า กิ่งของต้นกระถินที่หักลงมาดังกล่าวบริเวณโคนกิ่งที่ต่อมาจากลำต้นมีลักษณะผุกลวง และเมื่อไม่ปรากฏว่า ในขณะที่เกิดเหตุมีภัยธรรมชาติหรืออุบัติเหตุต่าง ๆ เกิดขึ้นแต่ประการใด เหตุการณ์ดังกล่าวจึงมิใช่เกิดจากเหตุสุดวิสัย แต่เป็นความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีอันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ละเลยต่อหน้าที่ ไม่หมั่นออกปฏิบัติหน้าที่และใช้ความรอบคอบในการตรวจตราดูแลต้นไม้ในเขตทางหลวง เพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายและทำความเสียหายต่อผู้ใช้ทางหลวง กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เป็นเหตุให้กิ่งของต้นกระถินหักลงมาทับผู้ฟ้องคดีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสร่างกายพิการ และบุตรของผู้ฟ้องคดีถึงแก่ความตาย และเป็นกรกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยในส่วนของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุตรของผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าเสียหายได้ ตามมาตรา ๔๔๓^{๒๕} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันได้แก่ค่ารักษาพยาบาล ค่าจัดการศพ ค่าจัดงานศพ และค่าขาดรายได้จากการตายของบุตร รวมเป็นค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๐,๘๔๔ บาท แต่ในส่วนของค่าทุกขเวทนาของบุตรที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากทุกขเวทนาที่เกิดกับบุตรโดยตรง ซึ่งสิทธิเรียกร้องอันนี้ไม่โอนกันได้และไม่ตกสืบไปถึงทายาท ตามนัยมาตรา ๔๔๖ วรรคหนึ่ง^{๒๖} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงไม่อาจกำหนดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้

^{๒๕-๒๖} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๔๓ ในกรณีทำให้เขาถึงตายนั้น ค่าสินไหมทดแทนได้แก่ค่าปลงศพรวมทั้งค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่น ๆ

อีกด้วย

ถ้ามิได้ตายในทันทีค่าสินไหมทดแทนได้แก่ค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งค่าเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์ทำมาหาได้ เพราะไม่สามารถประกอบกรงานนั้นด้วย

ถ้าว่าเหตุที่ตายลงนั้น ทำให้บุคคลหนึ่งคนใดต้องขาดรายได้ประการตามกฎหมายไปด้วย ไซ้ร้ทำนว่าบุคคลคนนั้นชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

มาตรา ๔๔๖ ในกรณีทำให้เขาเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดี ในกรณีทำให้เขาเสียเสรีภาพก็ดี ผู้ต้องเสียหายจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพื่อความที่เสียหายอย่างอื่นอันมิใช่ตัวเงินด้วยอีกก็ได้ สิทธิเรียกร้องอันนี้ไม่โอนกันได้และไม่ตกสืบไปถึงทายาท เว้นแต่สิทธินั้นจะได้รับสภาพกันไว้โดยสัญญาหรือได้เริ่มฟ้องคดีตามสิทธินั้นแล้ว

ฯลฯ

ฯลฯ



สำหรับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ฟ้องคดีนั้น ในส่วนของค่าเสียหายที่เป็นค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ และค่ารักษาพยาบาล เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามสำเนาเอกสารเป็นสำเนาบิลเงินสตรระบุรายการค่าอะไหล่รถจักรยานยนต์ เป็นเงิน ๕,๙๗๐ บาท และสำเนาใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาลหลังสวน เป็นค่าวัสดุการแพทย์ ค่ายา ค่าผ่าตัด ค่าบริการทางการแพทย์ รวม ๔๑ ฉบับ เป็นเงิน ๓,๓๑๕ บาท จึงฟังได้ว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้จ่ายไปจริงตามที่อ้าง แต่ในส่วนของค่าที่นอนลมเพื่อป้องกันแผลกดทับ เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท และค่ารถไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลหลังสวน เป็นเงิน ๕,๑๐๐ บาท นั้น ผู้ฟ้องคดีมิได้แสดงหลักฐานต่อศาล แต่เมื่อพิเคราะห์ข้อเท็จจริงตามสำเนาสมุดประจำตัวคนพิการท้ายฟ้อง ซึ่งระบุว่าผู้ฟ้องคดีมีลักษณะความพิการอ่อนแรงแขนและขา ๒ ข้าง เป็นความพิการทางกาย/การเคลื่อนไหว ระดับ ๕ จึงรับฟังได้ว่าหลังจากประสบอุบัติเหตุดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีตกเป็นผู้พิการทางกายเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ระดับ ๕ ดังนั้น ค่าที่นอนลมและค่ารถไปโรงพยาบาลดังกล่าวเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีราคาที่เหมาะสมแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงเรียกร้องจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๔๔๔ วรรคหนึ่ง^{๒๗} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอุบัติเหตุดังกล่าวจนร่างกายพิการไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกร้องความเสียหายที่ต้องสูญเสียความสามารถประกอบการงานโดยสิ้นเชิงจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ด้วย โดยก่อนเกิดอุบัติเหตุ ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินเดือนจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เดือนละ ๕,๓๕๖ บาท และรายได้อื่น ๆ อีกประมาณเดือนละ ๖,๘๗๔.๔๐ บาท ซึ่งรายได้อื่น ๆ เป็นรายได้ที่ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับปริมาณงานของบริษัทฯ และความขยันหมั่นเพียรของผู้ฟ้องคดีเป็นสำคัญ เมื่อขณะได้รับอุบัติเหตุ ผู้ฟ้องคดีมีอายุ ๓๒ ปี จึงกำหนดค่าสูญเสียความสามารถประกอบการงานโดยสิ้นเชิงให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๒๐ ปี เป็นเงิน ๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท อีกทั้ง ผลแห่งการละเมิดทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องตกเป็นผู้พิการทางด้านร่างกายไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องทนทุกข์ทรมานไปตลอดชีวิต ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวได้ตามมาตรา ๔๔๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท นั้นเหมาะสมแล้ว จึงกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้ผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๔๒,๓๘๕ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๒,๔๑๓,๒๒๙ บาท พร้อมดอกเบี้ย

^{๒๗} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๔๔ ในกรณีทำให้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยนั้น ผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้ชดเชยค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไป และค่าเสียหายเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วน ทั้งในเวลาปัจจุบันนั้น และในเวลาอนาคตด้วย



ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องคดีเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๔๕/๒๕๕๘)

กรมทางหลวงเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลและบำรุงรักษาทางหลวง และหมายรวมถึงการดูแลต้นไม้ด้วยตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๘ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ กรณีที่ต้นไม้บริเวณไหล่ทางล้มลงจนเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทาง หากไม่ใช่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ผิดปกติและเหนือความคาดหมายย่อมอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบตามกฎหมายของกรมทางหลวงทั้งสิ้น การที่เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงละเลยต่อหน้าที่ไม่ออกตรวจตราดูแลต้นไม้ที่มีลักษณะโค้งงอและโค่นต้นไม้ที่มีลักษณะที่จะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทาง จึงถือเป็นความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทางหลวง ดังนั้น กรมทางหลวงจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ นาย ย. ซึ่งเป็นสามีของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และเป็นบิดาของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงที่ ๔ ถูกต้นไม้ล้มทับรถจักรยานยนต์ไปบนถนนสายศรีราชา-วังสามหมอ ถึงแก่ความตายในระหว่างที่นาย ย. กำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปบนถนนสายศรีราชา-วังสามหมอ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เห็นว่า เหตุดังกล่าวเกิดจากกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายในการดูแลรักษาถนนและต้นไม้ รวมทั้งตัดแต่ง โค่น หรือทำลายสิ่งทีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ถนนสัญจรในเขตทางหลวง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยไม่ตรวจตรา ตัดแต่ง หรือโค่นต้นไม้ล้มทับนาย ย. จนถึงแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ย. จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าปลงศพและค่าขาดไร้อุปการะ รวมทั้งดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องคดี รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๒,๔๖๐,๒๘๑,๒๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๒,๔๑๕,๐๐๐ บาท นับจากวันฟ้องคดีจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบข้อ ๒ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดว่า กรมทางหลวงมีภารกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวง ให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องรับผิดชอบในการดูแลและบำรุงรักษาทางหลวงสายที่เกิดเหตุ ซึ่งย่อมหมายความว่าความรวมถึงการดูแลต้นไม้ในเขตทางหลวงไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทางด้วย การที่ต้นมะขามเทศซึ่งอยู่ในเขตทางหลวงล้มลงจนก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทาง หากมิได้เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือภัยธรรมชาติ ย่อมเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสิ้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าต้นไม้ที่เกิดเหตุมีลักษณะเอียงเข้าหาถนน และมีรถยนต์วิ่งมาเกี่ยวต้นไม้ดังกล่าวเป็นประจำ ประกอบกับในวันเกิดเหตุ สภาพอากาศเป็นปกติ การที่ต้นมะขามเทศที่มีขนาดใหญ่ล้มทับนาย ย. ผู้ใช้ทางถึงแก่ความตาย จึงไม่ใช่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากภัยธรรมชาติ แต่เป็นความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ละเลยไม่ออกตรวจตราดูแลต้นไม้และโคนต้นไม้ออกเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทาง หากมีการตรวจตราย่อมจะพบว่าต้นไม้ที่เกิดเหตุมีลักษณะเอียงจนน่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทาง ย่อมต้องตัดหรือโค่นออก แต่เมื่อไม่มีการดำเนินการดังกล่าว จึงถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยผิดกฎหมาย ทำให้นาย ย. ซึ่งเป็นผู้ใช้ทางเสียชีวิต ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่นั้น จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้นซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมของผู้ตายตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ สำหรับจำนวนค่าสินไหมทดแทนนั้น เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่อ้างมาในคำฟ้องว่า นาย ย. ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท แม้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จะไม่มีพยานหลักฐานยืนยันก็ตาม แต่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมย่อมไม่ปรากฏพยานหลักฐานเกี่ยวกับรายได้อย่างชัดเจน และเห็นว่ารายได้ดังกล่าวไม่ได้สูงเกินกว่าปกติแต่อย่างใด จึงกำหนดค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าปลงศพแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ตามฐานานุรูปของผู้ตายและครอบครัว เป็นเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และค่าขาดรายได้ประกอบการแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ค่าขาดรายได้ประกอบการแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงที่ ๔ เดือนละ ๒,๕๐๐ บาท จนกว่าจะบรรลุนิติภาวะ เป็นเงิน ๑๕๗,๐๐๐ บาท ๓๕๕,๐๐๐ บาท และ ๕๔๕,๐๐๐ บาท ตามลำดับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๗,๕๐๐ บาท รวมทั้งดอกเบี้ยในเงินค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันทำละเมิด พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าปลงศพและค่าขาดรายได้ประกอบการพร้อมดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นเงินจำนวน ๑,๒๓๓,๕๕๒.๒๒ บาท และให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑,๒๐๗,๕๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕๐/๒๕๕๙)



๒) การควบคุมดูแลการปฏิบัติตามสัญญาของผู้รับจ้าง

กรณีที่ผู้รับจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาโดยมิได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องหมายหรือสัญญาณไฟเพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทางทราบว่ามีการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์มาในเวลากลางคืนชนกับฝาท่อระบายน้ำได้รับบาดเจ็บสาหัส จึงเป็นการกระทำละเมิดโดยประมาทเลินเล่อต่อผู้ฟ้องคดี และการที่หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างมิได้สอดส่องดูแลอย่างเพียงพอให้ผู้รับจ้างปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา จนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บสาหัส หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดนั้นด้วย ดังนั้น หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ดี เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีขับขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วสูง ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีขับขี่ด้วยความเร็วไม่สูง ก็ไม่น่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัส การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับบาดเจ็บสาหัสจึงเป็นผลมาจากความผิดของผู้ฟ้องคดีรวมอยู่ด้วย จึงต้องหักส่วนแห่งความประมาทของผู้ฟ้องคดีออกจากจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ศาลกำหนดให้

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๒๒.๕๐ นาฬิกา ผู้ฟ้องคดีได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนเทศบาลสำโรงใต้ ๘ (ซอยวัดสำโรงเหนือ) ปรากฏว่ารถจักรยานยนต์ของผู้ฟ้องคดีชนกระแทกกับฝาท่อระบายน้ำคอนกรีตที่อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งวางกีดขวางช่องทางเดินรถของผู้ฟ้องคดี ทำให้รถจักรยานยนต์ของผู้ฟ้องคดีขับขี่ล้มลง เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับบาดเจ็บสาหัสต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ต้องออกจากงานและสูญเสียความสามารถในการประกอบกิจการในอนาคตรวมทั้งยังต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการทางประสาทนอนไม่หลับ สูญเสียความสามารถในการรับรู้กลิ่น รวมทั้งเรื่องสมรรถภาพทางเพศ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์คำรักษาพยาบาลและค่าชดเชยอุบัติเหตุต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระคำรักษาพยาบาลและค่าชดเชยให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้รับخذใช้เงินค่าสินไหมทดแทนจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดเชยค่าเสียหาย อันได้แก่ คำรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล รวมเป็นเงิน ๒๖๐,๓๖๖ บาท ค่าจ้างการตรวจพิเศษเฝ้าไข้วันละ ๑,๕๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายของญาติที่มาดูแลและหว่างที่ผู้ฟ้องคดีเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล รวมเป็นเงิน ๘๕,๐๐๐ บาท ค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้เป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท ค่าเสียหาย

เทศบาล พ.ศ. ๒๕๓๖ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยนายกเทศบาลตำบลสำโรงไต้ยังมีหน้าที่ในการกำกับ ตรวจสอบทางหลวงและงานทางที่เกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น ตามมาตรา ๒๑^{๒๙} แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น การบูรณะหรือบำรุงรักษาฝาท่อระบายน้ำคอนกรีตบริเวณพิพาทจึงเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำการก่อสร้างและซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำจึงเป็นการมอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินกิจการทางปกครองแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ โดยมีได้ติดตั้งสัญญาณไฟหรือสิ่งป้องกันอันตรายเพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทางได้ทราบตามที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างก็ได้ส่งต่อสัญญาอย่างเพียงพอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา จนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กระทำต่อผู้ฟ้องคดีด้วย และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าเหตุละเมิดดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับบาดเจ็บสาหัส กระโหลกศีรษะแตกมีเลือดใต้กะโหลกกับเยื่อหุ้มสมอง กระดูกโหนกแก้มหักทั้งสองข้างกระดูกจากเชิงกรานแตก และฟันหักหลายซี่ ต้องเข้ารับการรักษาด่วนในเบื้องต้นที่โรงพยาบาลชัยปราการ เสียค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวน ๔,๙๘๒ บาท และได้ถูกส่งตัวไปรับการรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คิดเป็นจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีเสียค่ารักษาพยาบาลให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๖๕,๐๕๒ บาท รวมทั้งต้องเข้ารับการรักษาเห็บและฟันที่โรงพยาบาลธนบุรี ๒ เสียค่าใช้จ่ายตามหลักฐานใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาลธนบุรี ๒ จำนวน ๙๐,๓๓๒ บาท รวมเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจำนวน ๒๖๐,๓๘๖ บาท ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟ้องคดีต้องเสียไปเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บและฟื้นฟูซ่อมแซมอวัยวะที่ได้รับการกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุ อันเป็นผลโดยตรงจากการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจริง และผู้ฟ้องคดีได้แสดงเอกสารหลักฐานใบรักษาพยาบาลและใบเสร็จรับเงิน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เสียหายตามความเป็นจริง ผู้ฟ้องคดีจึงย่อมมีสิทธิที่จะได้ชดเชยค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่ตนต้องเสียไป จึงกำหนดค่าเสียหายตามเอกสารหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีแสดงต่อศาล รวมเป็นเงินจำนวน ๒๖๐,๓๘๖ บาท และในการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งเป็นการผ่าตัดเปิดกะโหลกและกระดูกโหนกแก้มที่หักทั้งสองข้าง การเข้ารับการรักษาดังกล่าวมีความร้ายแรงที่อาจทำให้ผู้ฟ้องคดีถึงแก่ชีวิตได้ การจ้างพยาบาลพิเศษเพื่อเฝ้าไข้ผู้ฟ้องคดีจึงมีความจำเป็น

^{๒๙} พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๑ ให้นายกองการบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยาหรือผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นเจ้าหน้าที่กำกับ ตรวจสอบและควบคุมทางหลวงและงานทางที่เกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น

และเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีได้แสดงเอกสารหลักฐานตามใบรักษาพยาบาลและใบเสร็จรับเงิน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เสียหายตามความเป็นจริง เมื่อผู้ฟ้องคดีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ๓ ครั้ง รวม ๔๔ วัน จึงกำหนดความเสียหายวันละ ๑,๕๐๐ บาท ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี รวมเป็นเงิน ๖๖,๐๐๐ บาท นอกจากนั้น ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นระยะเวลาประมาณ ๓ เดือน นั้น ผู้ฟ้องคดีมีความจำเป็นในการที่จะต้องมีญาติมาดูแลอย่างใกล้ชิด ค่าใช้จ่ายของญาติในการเดินทางมาดูแลผู้ฟ้องคดีจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟ้องคดีต้องเสียไป เนื่องจากการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองตามนัยมาตรา ๔๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวหาใช่ค่าใช้จ่ายของบุคคลอื่นไม่ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าว สมควรกำหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งไปและกลับให้แก่ผู้ฟ้องคดีเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะเกิดเหตุละเมิดดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานประจำของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ตำแหน่งผู้จัดการส่วนโรงงาน ได้รับค่าจ้างเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีประสบอุบัติเหตุ ผู้ฟ้องคดีต้องพ้นจากสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ และได้กลับเข้าทำงานอีกครั้งในบริษัทเดิม ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ รวมระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีต้องออกจากงานเป็นระยะเวลาประมาณ ๑๑ เดือน ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับค่าขาดประโยชน์นำมาหาได้เป็นระยะเวลา ๑๑ เดือน ในอัตราตามจำนวนค่าจ้างที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๓๓๐,๐๐๐ บาท ประกอบกับอาการบาดเจ็บของผู้ฟ้องคดีทำให้ระบบประสาทของผู้ฟ้องคดีได้รับการกระทบกระเทือน แขนทั้งสองข้างอ่อนแรง ไม่สามารถขยับหรือยกของหนักได้ มีอาการทางสมองคือความคิดล่าช้ากว่าปกติ ส่งผลให้เกิดเป็นความพิการผิดปกติติดตัว กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเสียความสามารถประกอบการทำงานบางส่วนทั้งในปัจจุบันและอนาคตไปตลอดชีวิต แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้กลับเข้าทำงานอีกครั้ง แต่ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินเดือนเพียงเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งเดิมผู้ฟ้องคดีมีรายได้เดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเสียความสามารถในการประกอบการทำงานบางส่วนทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อเนื่องกันไปตลอด เป็นจำนวนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท จึงสมควรกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอ และการที่ผู้ฟ้องคดีประสบอุบัติเหตุดังกล่าว ส่งผลให้หมูกของผู้ฟ้องคดีไม่ได้กลืน ลิ้นไม่สามารถรับรู้รส แขนทั้งสองข้างอ่อนแรง มือทั้งสองข้างกำได้ไม่แน่น ทำให้หยิบจับของเล็ก ๆ ไม่ได้ ขาทั้งสองข้างไม่ค่อยมีแรง อวัยวะเพศแข็งตัวไม่ได้เต็มที่ มีผลต่อการหลัง รุ้สึกษาและเสียวตามแขนโดยเฉพาะเมื่อโดนอากาศเย็น ความคิดช้า พุดจาติดอ่าง ใบหน้าเสียโฉมโดยรูปหน้าเปลี่ยนไป พันหัดหลายชิ้นต้องใส่ฟันปลอม ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความทุกข์ทรมานจากอาการ



บาดเจ็บและมีร่างกายที่ผิดปกติติดตัวไปตลอดชีวิต โดยสภาพร่างกายและอวัยวะของผู้ฟ้องคดีไม่อาจแก้ไขให้กลับเป็นปกติได้ สมควรกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีขับขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วสูงซึ่งหากผู้ฟ้องคดีได้ชะลอรถจักรยานยนต์และขับขี่ด้วยความเร็วไม่สูงก็ไม่น่าจะเกิดเหตุร้ายแรงถึงขนาดดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีบาดเจ็บสาหัสจึงเป็นผลมาจากความผิดของผู้ฟ้องคดีรวมอยู่ด้วย แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีผลมาจากการละเลยต่อหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมากกว่าความประมาทเลินเล่อของผู้ฟ้องคดี จึงหักส่วนแห่งความประมาทของผู้ฟ้องคดีออกร้อยละ ๑๐ จากจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดให้ คงเหลือค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเป็นเงินจำนวน ๑,๒๓๖,๙๒๙.๔๐ บาท พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑,๒๓๖,๙๒๙.๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเสร็จสิ้น (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๙๙/๒๕๔๘)

การที่องค์การบริหารส่วนตำบลทำสัญญามอบหมายให้เอกชนดำเนินการขุดลอกสันดอนทรายริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมิได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือมาตรการในการตรวจสอบและควบคุมดูแลการดำเนินการของผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แนบท้ายสัญญาเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นต่อราษฎรที่อาศัยบริเวณริมแม่น้ำ อันเกิดจากการกระทำของผู้ได้รับมอบหมาย จึงถือได้ว่าความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบล และถือได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลกระทำละเมิดต่อราษฎรที่ได้รับความเสียหายตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนตำบลจึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดนั้น

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดเป็นราษฎรหมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำทรง และหมู่ที่ ๕ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินโครงการขุดลอกสันดอนทรายริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหมู่ที่ ๕ ตำบลย่านมัทรี เพื่อแก้ไขปัญหากล้วยแล้งและอุทกภัย โดยทำสัญญามอบหมายให้ท่าทรายแม่น้ำปิงดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ภายหลังจากท่าทรายแม่น้ำปิงเข้าดำเนินการขุดทรายปรากฏว่า ดิ่งริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๕ พังทลายทั้งสองฝั่ง ผู้ฟ้องคดี

ทั้งแปดพร้อมราษฎรทั้งสองตำบลจึงมีหนังสือร้องทุกข์ต่อนายอำเภอพยุหะคีรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อน อันเกิดจากการดูดทรายดังกล่าว ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ระวังการดูดทรายบริเวณดังกล่าว โดยขอให้จัดทำประชาคมหมู่บ้านรับฟังความคิดเห็นของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) จึงแจ้งให้ทำทรายแม่น้ำปิงหยุดดูดทราย หลังจากนั้น ทำทรายแม่น้ำปิงได้หยุดดูดทรายและขนย้ายเครื่องมือทั้งหมดออกไปจากพื้นที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ปรากฏว่ามีการพังทลายของตลิ่งริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจริง แต่ไม่แน่ชัดว่าเกิดจากการดูดทรายหรือไม่ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอทราบผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ และหรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการซ่อมแซมตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่พังทลายเป็นระยะทางประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโครงการขุดลอกสันดอนทรายริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณตำบลย่านมัทรี แล้วผลปรากฏว่าไม่สามารถระบุชี้ชัดได้ว่าความเสียหายเกิดจากการดูดทรายหรือไม่ เนื่องจากพื้นที่พิพาทเคยมีปัญหาประสบอุทกภัยซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการพังทลายของตลิ่ง และข้อเท็จจริงยังปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เคยจัดทำโครงการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินในบริเวณพิพาท แสดงให้เห็นว่ามีการพังทลายของตลิ่งริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณดังกล่าวมาก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ จะดำเนินการตามโครงการ อย่างไรก็ตาม แม้จะรับฟังได้ว่าการพังทลายของตลิ่งบริเวณพิพาทอาจเกิดจากการพังทลายของตลิ่งจากร่องรอยเดิมซึ่งเป็นผลจากภัยธรรมชาติและภาวะน้ำท่วมประกอบกัน แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้จัดทำโครงการขุดลอกสันดอนทรายในบริเวณดังกล่าวและได้ทำสัญญามอบหมายให้ทำทรายแม่น้ำปิงดำเนินการแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ย่อมเล็งเห็นได้ว่าการดำเนินการขุดลอกตามโครงการดังกล่าว จะยิ่งส่งผลกระทบให้ที่ดินบริเวณพิพาททรุดพังทลายกว้างยิ่งขึ้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ มีหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก และมีหน้าที่ตรวจสอบควบคุมการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ต้นเขินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร แต่ไม่ปรากฏว่าได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือมาตรการในการตรวจสอบและควบคุมดูแลการขุดลอกสันดอนทรายของผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น คงมีเพียงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานและมีหนังสือแจ้งเตือนให้เจ้าของทำทรายแม่น้ำปิงดำเนินการขุดลอกสันดอนทรายให้เป็นไปตามสัญญาเท่านั้น ซึ่งเห็นได้ว่ายังไม่เพียงพอ



เป็นเหตุให้มีการร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการดูดทราย ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่ปรากฏว่าเคยมีการร้องเรียนว่า ตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาพังทลายแต่อย่างใด กรณีจึงเชื่อได้ว่า การขุดลอกสันดอนทราย โดยทำทรายแม่น้ำปิง มีส่วนสำคัญเป็นสาเหตุทำให้ตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณพิพาทพังทลาย เป็นระยะทางประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร กรณีจึงถือได้ว่าความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการละลายตลิ่งหน้าของผู้ผูกฟองคืดที่ ๖ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และเมื่อการละลายตลิ่งหน้าของผู้ผูกฟองคืดที่ ๖ เป็นเหตุให้บ้านเรือน ถนน รวมทั้งพื้นที่การเกษตรของผู้ผูกคืดทั้งแปด และราษฎรบริเวณพิพาทได้รับความเสียหาย จึงถือว่าผู้ผูกฟองคืดที่ ๖ กระทำละเมิดต่อผู้ผูกคืดทั้งแปดตามนัยมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ผูกฟองคืดที่ ๖ จึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดดังกล่าว พิจารณาให้ผู้ผูกฟองคืดที่ ๖ ดำเนินการซ่อมแซมตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำทรง และหมู่ที่ ๕ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ที่พังทลาย เป็นระยะทางประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้เริ่มดำเนินการภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๔๒/๒๕๕๙)

๓) การดูแลการประกอบกิจการโรงงาน

กรมสรรพสามิตมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการควบคุมและบริหารสถานประกอบกิจการขององค์การสุราซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและวิธีการเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน โดยจะต้องนำหลักเกณฑ์และวิธีการในการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้วย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า กรมสรรพสามิตละเลยต่อหน้าที่ในการควบคุมดูแลปล่อยให้มีน้ำกากส่าสุรารั่วซึมจากโรงงานสุราของกรมสรรพสามิตเข้าไปในที่ดินของผู้ผูกคืดซึ่งอยู่ติดกับบ่อกักเก็บน้ำกากส่าสุรดังกล่าว เป็นเหตุให้ต้นมะม่วงของผู้ผูกคืดที่ปลูกอยู่ในที่ดินตายหมดทุกแปลง กรณีย่อมถือว่าการละเลยต่อหน้าที่ของกรมสรรพสามิตดังกล่าวเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ผูกคืดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งจะต้องมีการชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ผูกคืด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ผูกคืดเป็นเจ้าของที่ดินสามแปลงมีเนื้อที่รวม ๓๒ ไร่ ๒ งาน ๕๒ ตารางวา อยู่ติดบ่อกักเก็บน้ำกากส่าสุราของโรงงานสุราบางคล้าในสังกัดองค์การสุราซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ ประเภท ๒ (ไม่เป็นนิติบุคคล) สังกัดกรมสรรพสามิต (ผู้ผูกฟองคืด) เมื่อวันที่ ๑ มกราคม

๒๕๔๐ ผู้ถูกฟ้องคดีย้ายโรงงานสุราอยุธยาขององค์การสุรามาดำเนินการผลิตแอลกอฮอล์ที่โรงงานสุราแห่งนี้ ต่อมา กลุ่มเกษตรกรที่มีที่ดินใกล้กับโรงงานสุราบางคล้ารวมทั้งผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนต่อองค์การสุราว่า สวนมะม่วงและบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำของเกษตรกรได้รับผลกระทบจากการรั่วซึมของน้ำเสียจากบ่อกักเก็บน้ำกากส่าสุรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสียหาย และคณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณากลับกรองความเสียหายของเกษตรกร โดยในรายชื่อของผู้ฟ้องคดีคณะทำงานฯ เห็นว่า ปัจจุบันที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่มีต้นไม้ เนื่องจากตายไป ๕ ปีแล้ว จึงพิจารณาเฉพาะกรณีความเสียหายจากน้ำกากส่าสุราท่วมที่ดินทั้งแปลง โดยกำหนดค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีอัตราไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท เนื้อที่ ๓๓ ไร่ เป็นเงิน ๔๙,๕๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่พอใจ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายจำนวน ๓,๔๗๗,๕๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวน ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องคดีจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น และปรับปรุงที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้สามารถปลูกต้นมะม่วงได้เหมือนเดิม โดยในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาทบทวนความเสียหาย และมีมติให้ชดเชยความเสียหายให้ผู้ฟ้องคดีในอัตราไร่ละ ๖,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๓ ไร่ เป็นเงิน ๑๙๘,๐๐๐ บาท รวมทั้งกำหนดเงินชดเชยค่าเสียโอกาสให้ผู้ฟ้องคดี ๓ ปี ปีละ ๔,๐๐๐ บาทต่อไร่ เป็นเงินไร่ละ ๑๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๓ ไร่ คิดเป็นเงิน ๓๙๖,๐๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับเงินค่าชดเชยความเสียหายจำนวนดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่องค์การสุรา ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๒๔๓๖๗/๒๕๐๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๐๖ มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงงานผลิตสุราและผลิตภัณฑ์จากวัสดุพลอยได้จากการผลิตสุรา หรือผลิตภัณฑ์อันเป็นอุปกรณ์ในการผลิตสุราเพื่อหารายได้เข้ารัฐ มิใช่โรงงานของทางราชการที่ดำเนินการโดยทางราชการเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศที่จะได้รับยกเว้นมิให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมและบริหารกิจการขององค์การสุราให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และวิธีการเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน ทั้งจะต้องนำหลักเกณฑ์และวิธีการในการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานเป็นแนวทางในการ



ดำเนินงานด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔^{๓๐} แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับ
ข้อ ๑ (๕)^{๓๑} ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๕
และมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๔)^{๓๒} แห่งพระราชบัญญัติโรงงานฯ ประกอบกับข้อ ๔^{๓๓} ข้อ ๖ (๗)^{๓๔}

^{๓๐} พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่โรงงานของทางราชการที่ดำเนินการโดยทางราชการ เพื่อประโยชน์
แห่งความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ แต่ในการประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวให้นาหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ
การประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ไปเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

^{๓๑} กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๑ ให้กรมสรรพสามิต มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเก็บภาษี ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมาย
ว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไฟ กฎหมายว่าด้วยการจัดสรร
เงินภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายอื่นที่กรมมีหน้าที่จัดเก็บ ตลอดจนตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามการกระทำ
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ และกฎหมายว่าด้วยไฟ เพื่อให้การ
จัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ โดยให้มี
อำนาจหน้าที่ดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๕) บริหารกิจการขององค์กรสุราและโรงงานไฟ

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๓๒} พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๘ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อให้
โรงงานจำพวกใดจำพวกหนึ่งหรือทุกจำพวกตามมาตรา ๗ ต้องปฏิบัติตามในเรื่องดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) กำหนดหลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติ กรรมวิธีการผลิตและการจัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นใด เพื่อป้องกัน
หรือระงับหรือบรรเทาอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนที่อาจเกิดแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่
ใกล้เคียงกับโรงงาน

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๓๓-๓๔} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๔ โรงงานจำพวกที่ ๓ นอกจากห้ามตั้งในบริเวณตามข้อ ๒ แล้ว ต้องตั้งอยู่ในทำเลและสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม มีบริเวณเพียงพอที่จะประกอบกิจการอุตสาหกรรมตามขนาดและประเภทหรือชนิดของโรงงาน โดยไม่อาจก่อให้เกิด
อันตราย เหตุรำคาญ หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย

ข้อ ๖ เครื่องจักร เครื่องอุปกรณ์ หรือสิ่งให้นำมาใช้ในโรงงานต้องเป็นดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๗) ภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย เช่น วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด วัตถุเคมี หรือของเหลวอื่นใดที่อาจทำให้เกิดอันตราย
แก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อมที่มีขนาดของภาชนะบรรจุตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป ต้องมั่นคง แข็งแรง เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ยอมรับ โดยมีคำรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา และต้องสร้างเขื่อน หรือกำแพงคอนกรีตโดยรอบให้มีขนาดที่สามารถจะกักเก็บปริมาณของวัตถุดังกล่าว
ได้ทั้งหมด เว้นแต่กรณีที่มีภาชนะบรรจุมากกว่าหนึ่งถัง ให้สร้างเขื่อนที่สามารถเก็บกักวัตถุอันตรายนั้นเท่ากับปริมาตรของถังเก็บ
ขนาดใหญ่ที่สุด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของวัตถุที่บรรจุได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับภาชนะดังกล่าว
และต้องจัดให้มีวัตถุหรือเคมีภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการระงับหรือลดความรุนแรงของการแพร่กระจายได้อย่างเหมาะสม
และเพียงพอ